Comune di
Campoli del Monte Taburno (BN)

Tel. 0824-873039 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica - info@comune.campolidelmontetaburno.bn.it
Piazza A. La Marmora, 14 - 82030 - Campoli del Monte Taburno (BN)

Prot. n.2005

Ditta committente
MAZZONE SALVATORE
C/da Grieci snc
82030 Campoli del Monte Taburno (BN)

OGETTO :
Denuncia di lavori (L.R. n. 9/83 e successive modificazioni ed integrazioni – D.P.R. n. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni s.m.i. – L. n. 64/74 – L. n. 1086 /71).
Lavori per la realizzazione di un intervento puntuale di ingegneria naturalistica.

DITTA COMMITTENTE :
Mazzone Salvatore nato a **Campoli del Monte Taburno (BN)** il **03/11/1963** residente in **Campoli del Monte Taburno (BN) C/da Grieci snc**
C.F. MZZSVT63S03B542R.

Procedimento attivato con istanza in atti al protocollo n. **1611** del **12/05/2020**

TIPO PROCEDIMENTO :

[X] ORDINARIO

[ ] SANATORIA ([ ] spontanea [ ] sospensione lavori n. _____ del _____)

TIPO STRUTTURA PORTANTE - MATERIALI:

[X] C.A. [ ] C.A.P. [ ] MURATURA [ ] LEGNO [ ] ACCIAIO [ ] MURATURA ARMATA [ ] ALTRO _____

TIPO DENUNCIA :

[X] PRIMA DENUNCIA

[ ] VARIANTE al provvedimento di autorizzazione sismica originario n. _____ del _____

Precedenti provvedimenti di autorizzazione sismica: _____

UBICAZIONE : _____

N.C.E.U. : Foglio Particella _____

N.C.T. : Foglio 11 Particella 166-267

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA

N. 51 DEL 12/06/2020

(di cui agli artt. 2 e 4 della L.R. 9/83, come modificata dalla L.R. 19/09, e Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. n. 23 del 11/02/2010 ed in attuazione della delega ricevuta con D.G.R.C. delibera di Giunta Regionale 119 del 27/05/2013, pubblicata sul BURC n. 29 del 27/05/2013)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- *che l'art. 33 della Legge Regionale N. 1 del 27/01/2012 con il quale si modificava ed integrava la Legge Regionale N. 9/83, trasferisce le funzioni di competenza del Genio Civile ai Comuni o Unione dei Comuni che ne avessero fatto richiesta nei successivi 90 giorni;*

- *che il Comune di Campoli del Monte Taburno ha fatto richiesta delle suddette funzioni delegate nei tempi e nei modi previsti e che la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013 ha provveduto al trasferimento di dette funzioni;*

- *che con Decreto Sindacale del 31/10/2016 prot. 2611 è stata costituita la Commissione ai sensi del comma 2 dell'Art. 4 bis della L.R. 9/83 per la verifica ed istruttoria delle istanze d'autorizzazione sismica;*

- *che l'intervento non è un opera pubblica o d'interesse pubblico o ancora un'opera di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna che ai sensi dell'Art. 4 bis della L.R. 9/83 rimangono di competenza degli Uffici Provinciali del Genio Civile;*

Vista:

- l'istanza di denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, presentata dalla ditta committente, in oggetto generalizzata, in atti al protocollo n. **1611** del **12/05/2020**, intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla legge regionale 07/01/1983, n. 9 come modificata dalla L.R. 28/12/2009, n. 19;

- la documentazione prodotta dal committente ed il progetto esecutivo dell'intervento proposto a firma dei tecnici incaricati e allegati all'istanza sopra richiamata, fra cui:
  a) le asseverazioni dei progettisti, del geologo e del collaudatore in corso d'opera, da cui risulta la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
  b) le dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici;
  c) la copia del titolo abilitativo ovvero del provvedimento di approvazione del progetto;
  d) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui all'art.8 della L.R. 9/83.

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria che danno per verificata:

1) la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, ivi compreso il versamento del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti denunciati;
2) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate, per effetto dell'avvenuto riscontro:
   a) dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle predette norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
   b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori;

VISTO il parere favorevole reso dalla commissione sismica nella seduta del 11/06/2020 verbale n.2;

Vista:

la legge 07/08/1990, n. 241 - la legge 02/02/1 974, n. 64 - la legge 05/11/1 971, n. 1086 - il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 - il D.M. Infrastrutture 14/01/2008 - la L.R. 07/01/1983, n. 9- la L.R. 28/12/2009, n. 19 - il *"Regolamento per l''espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti* ai fini *della prevenzione del rischio sismico in Campania"* di cui al D.P.G.R.C. 11/02/2010, n. 23 - la D.G.R.C. 22/12/2009, n. 1897 - la L.R. 27/01/2012, n. 1, art. 33;

Stabilito che l'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 2 c. 10 e art. 3 della L.R. 9/83, come modificato dall'art. 10 della L.R. 19/09, non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore in c.o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle normative vigenti;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 2 e 4 della L.R. 9/83 come modificata dall'art. n 10 della L.R. 19/09, l'esecuzione dei lavori strutturali in oggetto, conformemente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.

PRECISA

che la presente autorizzazione sismica è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, c.l, D.P.R. 380/2001 (art. 4, c. 1, legge 5/11/1971,n. 1086),;

DISPONE

la restituzione alla ditta committente di uno dei due esemplari degli elaborati progettuali in epigrafe, comprensivi di allegati, quale parte integrante del presente provvedimento, debitamente timbrati e firmati;

Comunica:

- *che ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/83, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed amministrativa allegata, deve essere conservato in cantiere dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione a cura del direttore dei lavori;*
- *che ai sensi dell'art,3 c. 5 della L.R. 9/83, il costruttore incaricato dell'esecuzione dei lavori strutturali de quo deve datare e sottoscrivere gli atti di cui al punto precedente;*
- *che l'Ufficio trattiene agli atti l'altro dei due esemplari della denuncia dei lavori in argomento, completa di istanza, progetto e relativi allegati;*
- *che ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori (art. 3, c. 4, L.R. 9/83 e art. 65, c. 5, D.P.R. 380/01 - art. 4, c. 5, legge 1086/71);*
- *che, in caso di variante strutturale, il direttore dei lavori deve sospendere l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il relativo provvedimento sismico;*
- *che la responsabilità per l'osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all'esecuzione dei lavori in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice e sul collaudatore (art. 3 L.R. 9/83);*
- *che il direttore dei lavori è tenuto ad istituire il giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici (art. 3, c. 5, L.R. 9/83, art. 66, c. 1, D.P.R. 380/01 - art. 5, c. 1, legge 1086/71);*
- *che per tutte le comunicazioni relative alla denuncia dei lavori de quo il committente deve sempre indicare gli estremi del presente provvedimento.*

Campoli del Monte Taburno, 12/06/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Capozzaso

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Giuseppe Capozzaso

Il presente provvedimento di autorizzazione sismica, unitamente agli elaborati vistati dal Responsabile dell'Area Tecnica viene ritirato da :

Cognome e Nome :	.....
Qualifica : *(Committente, Progettista, D.L., Collaudatore, Geologo)*	.....
Tipo Documento e N. : *(Carta Identità, Patente)*	..... N. .....
Data Rilascio Documento e Ente che lo ha rilasciato :	..... da .....

Data _____ Firma

_____